

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078046-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS PAZ FREIRE

RECORRENTE: REBECA CASCAES DA COSTA PAZ

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO - FUSEX. MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ARTIGO 149 DO DECRETO 57.654/66, O PRAÇA QUE AINDA SE ENCONTRE EM ENFERMARIA OU EM HOSPITAL AO TÉRMINO DO TEMPO DE SERVIÇO, PODERÁ CONTINUAR EM TRATAMENTO ATÉ A EFETIVA ALTA. ART. 50, INC. IV, E, DA LEI Nº 6.880/80, GARANTE-SE AO MILITAR A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PARA SI E TAMBÉM PARA SEUS DEPENDENTES. ASSIM, É POSSÍVEL A DISCUSSÃO DE O ARTIGO 149 MENCIONADO SER ESTENDIDO TAMBÉM AOS DEPENDENTES. EXISTÊNCIA DE *PERICULUM REVERSO*. CASO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a liminar nos termos em que solicitada originalmente, ou seja, para continuidade de atendimento durante a gravidez de risco e parto. Ressalto que a União já cumpriu a tutela de urgência concedida, contudo não deve cobrar pelos serviços prestados, ressalvada a hipótese de comprovação de que tais despesas seriam cobradas de todo e qualquer dependente regularmente inscrito no Fused, conforme as regras do mesmo. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5078046-06.2024.4.02.5101

510014584946 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078046-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS PAZ FREIRE

RECORRENTE: REBECA CASCAES DA COSTA PAZ

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pelos autores, em face de decisão do Juízo de origem que deixou de conceder a tutela de urgência.

Pretendem o imediato restabelecimento do tratamento médico-hospitalar junto ao hospital central do exército ou outra instituição similar, sob pena de multa diária.

Foi deferida a liminar na decisão do evento 3.

A União, na petição do evento 19, informa que a parte autora foi atendida e que já houve o nascimento do bebê, tendo cumprido a tutela de urgência.

VOTO

Mantenho o já decidido na decisão do evento 3, cujo fundamento passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Pretendem os autores o restabelecimento do tratamento da Autora REBECA CASCAES DA COSTA PAZ até a efetivação da alta médica e demais acompanhamentos inerentes à gravidez de risco.

Aduz a parte Autora, em síntese, como causa de pedir, que é esposa do 1º Tenente R2 do Exército Brasileiro MATHEUS DOS SANTOS PAZ FREIRE, o qual a declarou como sua dependente em 29 de janeiro de 2024, conforme consta na Declaração de Beneficiário Militar, devidamente publicada no Boletim de Acesso Restrito nº 06/2024 (em anexo), da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste, em 1º de fevereiro de 2024. Entretanto, encontra-se em estado gravídico (atualmente com 38 meses de gestação), e, desde o início de sua gestação, foi diagnosticada com gravidez de alto risco, o que requer tratamento médico contínuo e especializado, até então realizado no HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO.

Relata que em junho de 2024, o 1º Tenente MATHEUS DOS SANTOS PAZ FREIRE foi licenciado do Exército Brasileiro por término de contrato, o que ocasionou a suspensão indevida do seu tratamento médico de maneira arbitrária, desconsiderando que, conforme a legislação vigente, o tratamento médico deveria ser mantido mesmo após o licenciamento de seu esposo. Assim, protocolou requerimento administrativo, através do DIEx 570- AjG/CML, em 14 de junho de 2024, solicitando a continuidade do atendimento médico, o que foi indeferido pela Administração Pública.

Assim, a demanda trata da possibilidade de prorrogação da assistência médico-hospitalar a dependente, após o licenciamento do militar temporário.

Observa-se que de acordo com o artigo 149 do Decreto 57.654/66, o praça que ainda se encontre em enfermaria ou em hospital ao término do tempo de serviço, poderá continuar em tratamento até a efetiva alta.

Art. 149. As praças que se encontrarem baixadas a enfermaria ou hospital, ao término do tempo de serviço, serão inspecionadas de saúde, e mesmo depois de licenciadas, desincorporadas, desligadas ou reformadas, continuarão em tratamento, até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido. Podem ser encaminhadas a organização hospitalar civil, mediante entendimentos prévios por parte da autoridade militar.

O artigo estabelece que seria um direito do praça e não de seus dependentes. No entanto, nos termos do art. 50 , inc. IV , e , da Lei nº 6.880 /80, garante-se ao militar a assistência médico-hospitalar para si e também para seus dependentes. Assim, é possível o entendimento de que o artigo 149 mencionado deve ser estendido também aos dependentes.

Vejamos a seguinte jurisprudência do TRF da 3ª Região:

E M E N T A AGRADO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO - FUSEX. MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. DIREITOS FUNDAMENTAIS. - A agravante objetiva a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para que a ré mantivesse a cobertura da autora Jéssica Sousa Rocha junto ao Fundo de Saúde do Exército - A apelante narra que o autor Caio de Souza Rodrigues, na condição de militar temporário, foi licenciado das fileiras do Exército. Na ocasião, a esposa do autor, Jéssica Souza Rocha, encontrava-se grávida - A autora Jéssica Rocha, na condição de dependente de militar temporário, estava amparada pelo plano quando da consumação da gravidez. Assim, por analogia à estabilidade provisória da gestante, a autora deve receber atendimento do FUSEX desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto - Tal proceder materializa direitos fundamentais, dentre os quais estão o direito à saúde e a proteção à maternidade, à gestante e à criança. Por outro lado, eventual dano que o Fundo possa sofrer pode ser devidamente reparado posteriormente na esfera da ação de ressarcimento - Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 5031245-16.2023.4.03.0000 SP, Relator: RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 23/05/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/06/2024)

De acordo com os documentos dos autos, a parte autora comprova a gravidez. Apesar de não existir documento médico que informe tratar-se de gravidez de risco, observa-se que há relato de Hipotireoidismo Gestacional e Diabetes Gestacional (evento 1, anexo 6, pág. 9).

Outrossim, quando da concessão da liminar, havia à primeira vista, ante a excepcionalidade do quadro fático, e o considerando o *periculum reverso*, implemento dos requisitos para a concessão da liminar.

Entretanto, informado a União a realização do parto e a alta da parturiente e do bebê (evento 19 ofic 2, pág. 1), como o esposo foi licenciado, resta cumprida a liminar e evidencia-se que não há mais verossimilhança a ensejar a continuidade da assistência, como pretendido pela parte autora.

Saliento que a parte autora pretendia a concessão da liminar, narrando estar na 38 semana de gestação e em razão de ser gestação de risco, dado a proximidade do parto pleiteou a concessão de liminar para restabelecimento da assistência médica, a qual foi prontamente acolhido por esse juízo, sobretudo ante a proximidade do parto. Outrossim, o pleito aduzido na

medida de urgência se limitada tão somente ao restabelecimento para o parto e eventual necessidades médicas possivelmente surgidas em razão de intercorrências do parto. Essas estariam amparadas pela liminar concedida.

Tendo ocorrido a alta houve perda de objeto da liminar concedida nos limites estreitos do pleiteado, por cumprimento. Nestes termos , ressalvada a hipótese de comprovação pelo Exército de que seriam cobradas de toda e qualquer dependente do FUSEX, alimentação do acompanhante, (mediante solicitação), diária do acompanhante e apartamento standard (acomodação que inclui quarto e banheiro), as demais relacionadas ao procedimento cirúrgico e o acompanhamento não devem ser cobradas.

O pedido de manutenção da assistência não foi requerido na presente medida cautelar, de forma que extrapola o objeto da lide recursal.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a liminar nos termos em que solicitada originalmente, ou seja, para continuidade de atendimento durante a gravidez de risco e parto. Ressalto que a União já cumpriu a tutela de urgência concedida, contudo não deve cobrar pelos serviços prestados, ressalvada a hipótese de comprovação de que tais despesas seriam cobradas de todo e qualquer dependente regularmente inscrito no Fusex, conforme as regras do mesmo. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.